المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
معهد العلوم الإسلامية والعربية في جاكرتا
كلية الشريعة

حكم الزكاة لأهل البيت

بحث صفي في مادة الحديث للمستوى الرابع

اسم الطالب :
محمد فارس أرديتيانتو
الرقم الجامعي :
446011150

المشرف على البحث :
د. محمد الغانم
أستاذ مادة الحديث

الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 1448هـ

المقدمة

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.

أما بعد: فإن الله تعالى شرّف أهل بيت نبيه ﷺ، وجعل لهم من الحق والمنزلة ما ليس لغيرهم، وقد أوصى النبي ﷺ أمته بهم، فقال: «أذكركم الله في أهل بيتي»[1]. ومن الأحكام التي اختصهم الله بها: تحريم الصدقة عليهم؛ تنزيهًا لهم عن أوساخ الناس، مع ما جعل لهم من الحق في خمس الغنيمة والفيء.

وهذه المسألة ثابتة بأحاديث صحيحة مخرَّجة في كتاب الزكاة من دواوين السنة، وقد تكلم عليها الشراح والفقهاء، فاتفق عامتهم على أصلها، واختلفوا في بعض فروعها، ومن أهمها: تحديد المراد بأهل البيت، وحكم الفقراء منهم إذا انقطع عنهم حقهم من الخمس، كما هو الواقع في هذا العصر. فأحببت أن أجمع في هذا البحث أقوال أهل العلم في ذلك مع أدلتهم، ناقلًا لها من كتب التراث المعتمدة.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

1. تعلقه بحق أهل بيت النبي ﷺ، ومعرفة ما لهم وما عليهم من الأحكام.
2. تعلقه بركن الزكاة؛ فإن دفعها إلى غير مستحقها لا تبرأ به الذمة.
3. قيام الحاجة إليه؛ لوجود الفقراء من أهل البيت مع انقطاع حقهم من الخمس في هذا العصر.
4. الرغبة في التمرن على جمع كلام الشراح والفقهاء في مسألة واحدة والموازنة بين أدلتهم.

أهداف البحث:

1. بيان المراد بأهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة.
2. بيان حكم إعطاء الزكاة لأهل البيت، مع ذكر أقوال أهل العلم وأدلتهم.

---

(1) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم الحديث (2408)، 1873/4.

3. بيان حكم الفقراء من أهل البيت إذا مُنعوا حقهم من الخمس، واختيارات أهل العلم في ذلك.

منهج البحث:

سلكت في هذا البحث المنهج الاستقرائي المقارن، والتزمت فيه ما يأتي:

1. كتابة الآيات بالرسم العثماني، وعزوها بذكر اسم السورة ورقم الآية.

2. تخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية بذكر الكتاب والباب ورقم الحديث والجزء والصفحة، وبيان درجة ما ليس في الصحيحين ما أمكن.

3. نقل أقوال المذاهب من كتبها المعتمدة، ووضع النص المنقول بلفظه بين علامتي تنصيص، وتصدير ما نقلته بمعناه بكلمة (انظر).

4. ذكر بيانات المصدر كاملة عند أول موضع، والاكتفاء بعد ذلك باسم الكتاب ومؤلفه والجزء والصفحة.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، ومراجع، وفهارس، على النحو الآتي:

المقدمة: وفيها أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث ومنهجه وخطته.

المبحث الأول: المراد بأهل البيت، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: معنى أهل البيت في اللغة وإطلاقه في النصوص. والمطلب الثاني: أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة. والمطلب الثالث: أزواج النبي ﷺ وموالي أهل البيت وأولاد بناتهم.

المبحث الثاني: حكم إعطاء الزكاة لأهل البيت، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: حكم الزكاة المفروضة. والمطلب الثاني: حكم صدقة التطوع. والمطلب الثالث: مسألتان متعلقتان بالحكم.

المبحث الثالث: حكم الفقراء من أهل البيت إذا مُنعوا الخمس، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: صورة المسألة وسبب الخلاف. والمطلب الثاني: أقوال العلماء وأدلتهم. والمطلب الثالث: المناقشة واختيارات أهل العلم والترجيح.

الخاتمة: وفيها أهم نتائج البحث.

وأسأل الله تعالى أن ينفع بهذا العمل، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.

المبحث الأول: المراد بأهل البيت

المطلب الأول: معنى أهل البيت في اللغة وإطلاقه في النصوص

أهل الرجل في اللغة: أخص الناس به، قال ابن منظور: "وأهل البيت: سكانه. وأهل الرجل: أخص الناس به"[1]، ثم قال: "وأهل بيت النبي ﷺ: أزواجه وبناته وصهره، أعني عليًّا عليه السلام، وقيل: نساء النبي ﷺ، والرجال الذين هم آله"[2].

وقد جاء لفظ أهل البيت في الكتاب والسنة على معنيين:

المعنى الأول: أزواج الرجل وأهل مسكنه، كما في قول الملائكة لامرأة إبراهيم عليه السلام: ﴿رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ﴾[3]، وكما في خطاب الله تعالى لأزواج النبي ﷺ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا﴾[4]. قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: "الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي ﷺ داخلات" فيها؛ "فإن سياق الكلام معهن"[5].

المعنى الثاني: قرابته ﷺ من بني هاشم، وفي مقدمتهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم؛ فعن عائشة رضي الله عنها قالت: «خرج النبي ﷺ غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله»، ثم تلا آية التطهير[6].

وجمع زيد بن أرقم رضي الله عنه بين المعنيين حين سأله حصين بن سبرة: أليس نساؤه من أهل بيته؟ فقال: "نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حُرم الصدقة بعده"، قال: ومن هم؟

---

(1) لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر- بيروت، الطبعة الثالثة- 1414هـ، 29/11.

(2) لسان العرب، ابن منظور، 29/11.

(3) سورة هود، آية: 73.

(4) سورة الأحزاب، آية: 33.

(5) تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة- الرياض، الطبعة الثانية- 1420هـ، 415/6.

(6) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم، باب فضائل أهل بيت النبي ﷺ، رقم الحديث (2424)، 1883/4.

قال: "هم آل علي، وآل عقيل، وآل جعفر، وآل عباس"[1]. وفي رواية أخرى أنه قيل له: من أهل بيته؟ نساؤه؟ فقال: "لا، وايم الله، إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حُرموا الصدقة بعده"[2]. قال ابن كثير عن هذه الرواية الثانية: "والأولى أولى، والأخذ بها أحرى"، ثم حملها على "أنه ليس المراد بالأهل الأزواج فقط، بل هم مع آله، وهذا الاحتمال أرجح"[3].

فتبين أن لفظ أهل البيت أعم ممن تحرم عليهم الصدقة، وأن المقصود في باب الزكاة هو المعنى الثاني، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وآل محمد هم الذين حرمت عليهم الصدقة، هكذا قال الشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهما من العلماء"[4]. وذكر ابن القيم في المراد بآل النبي ﷺ أربعة أقوال، أولها أنهم "الذين حرمت عليهم الصدقة"، وثانيها أنهم "ذريته وأزواجه خاصة"[5]، ثم قال: "والصحيح هو القول الأول، ويليه القول الثاني، وأما الثالث والرابع فضعيفان"[6].

المطلب الثاني: أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة

لا خلاف بين القائلين بتحريم الصدقة على آل النبي ﷺ في دخول بني هاشم فيهم[7]، واختلفوا فيمن عداهم على ثلاثة أقوال:

---

(1) سبق تخريجه، ص2.

(2) أخرجه مسلم في الموضع السابق، رقم الحديث (2408)، 1874/4.

(3) تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، 415/6.

(4) مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة، 1425هـ، 407/3.

(5) جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، دار العروبة- الكويت، الطبعة الثانية- 1407هـ، ص210.

(6) جلاء الأفهام، ابن القيم، ص223.

(7) انظر: المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق: طه الزيني وآخرين، مكتبة القاهرة، الطبعة الأولى- 1388هـ، 489/2؛ والمجموع شرح المهذب، يحي بن شرف النووي، إدارة الطباعة المنيرية- القاهرة، 1344هـ، 227/6.

القول الأول: أنهم بنو هاشم خاصة. وهو مذهب أبي حنيفة ومالك، ورواية عن أحمد[1]. قال الحطاب من المالكية: "ولكن الذي عليه مالك وأكثر أصحابه أنهم بنو هاشم فقط"[2]. والمراد بهم عند الحنفية خمسة بطون، قال الكاساني: "وبنو هاشم الذين تحرم عليهم الصدقات آل العباس، وآل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وولد الحارث بن عبد المطلب، كذا ذكره الكرخي"[3]. وعند الحنابلة أن بني هاشم "من كان من سلالة هاشم، على الصحيح من المذهب"، فيدخل فيهم مع هؤلاء آل أبي لهب[4]، وأخرجهم الحنفية من هذا الحكم[5].

واستدلوا بما يأتي:

1. قول زيد بن أرقم رضي الله عنه السابق؛ فإنه فسّر أهل بيته الذين حُرموا الصدقة ببطون من بني هاشم، ولم يذكر بني المطلب.

2. أن الأصل دخول بني المطلب في عموم قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ﴾[6]، وإنما خرج بنو هاشم بالنص، قال ابن قدامة في توجيه هذه الرواية: "ولا يصح قياس بني المطلب على بني هاشم؛ لأن بني هاشم أقرب إلى النبي ﷺ وأشرف، وهم آل النبي ﷺ"[7].

3. أن مشاركة بني المطلب لبني هاشم في الخمس كانت للنصرة لا لمجرد القرابة، "والنصرة لا تقتضي منع الزكاة"[8].

---

(1) انظر: فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة- بيروت، 1379هـ، 354/3؛ والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الثانية- 1392هـ، 176/7.

(2) مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب، دار الفكر، الطبعة الثالثة- 1412هـ، 345/2.

(3) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، مطبعة شركة المطبوعات العلمية- مصر، الطبعة الأولى- 1327هـ، 49/2.

(4) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى- 1374هـ، 255/3-256.

(5) انظر: رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الطبعة الثانية- 1386هـ، 350/2.

(6) سورة التوبة، آية: 60.

(7) المغني، ابن قدامة، 490/2.

(8) المغني، ابن قدامة، 490/2.

القول الثاني: أنهم بنو هاشم وبنو المطلب. وهو مذهب الشافعي، ورواية عن أحمد، وقول بعض المالكية، وبه قال ابن حزم[1]. قال الشافعي: "وآل محمد الذين تحرم عليهم الصدقة المفروضة أهل الخمس، وهم أهل الشعب، وهم صلبية بني هاشم وبني المطلب"[2]. ورجحه الحافظ ابن حجر فقال: "المراد بالآل هنا بنو هاشم وبنو المطلب على الأرجح من أقوال العلماء"[3].

واستدلوا بحديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: «مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله ﷺ، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب وتركتنا، ونحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال رسول الله ﷺ: إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد»[4]. ووجه الدلالة: أن النبي ﷺ جعلهم كالشيء الواحد، وأشركهم في سهم ذوي القربى دون سائر قريش، قال الشافعي فيما نقله عنه ابن حجر: "وتلك العطية عوض عُوِّضوه بدلًا عما حُرموه من الصدقة"[5].

القول الثالث: أنهم أعم من ذلك؛ فقيل: هم بنو قصي، وقيل: بنو غالب بن فهر، وهما قولان عند المالكية، نُسب أولهما إلى أصبغ، وقيل: هم قريش كلها[6].

الترجيح: الذي يظهر، والله أعلم، أن القول الأول أقرب؛ لأن زيد بن أرقم رضي الله عنه، وهو راوي الوصية بأهل البيت، فسّر من حُرم الصدقة ببطون بني هاشم، قال الصنعاني: "فهذا تفسير الراوي، وهو مقدم على تفسير غيره"، وإن كان الصنعاني نفسه ألحق بهم بني المطلب فقال: "وكذلك يدخل في تحريم الزكاة عليهم بنو المطلب بن عبد مناف، كما يدخلون معهم في قسمة الخمس"[7]، ولأن حديث جبير رضي الله عنه ورد في قسمة الخمس، ولا يلزم من المشاركة في الخمس المشاركة في تحريم الصدقة. وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين: "والصحيح الرواية الأخرى،

---

(1) انظر: المنهاج، النووي، 176/7؛ والمغني، ابن قدامة، 490/2؛ والمحلى بالآثار، علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر- بيروت، د.ت، 271/4.

(2) الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر- بيروت، الطبعة الثانية- 1403هـ، 88/2.

(3) فتح الباري، ابن حجر، 354/3.

(4) أخرجه البخاري، كتاب فرض الخمس، باب ومن الدليل على أن الخمس للإمام، رقم الحديث (3140)، 91/4.

(5) فتح الباري، ابن حجر، 354/3.

(6) انظر: فتح الباري، ابن حجر، 354/3؛ والذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الأولى- 1994م، 142/3؛ والمنهاج، النووي، 176/7.

(7) سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: عصام الصبابطي وعماد السيد، دار الحديث- القاهرة، الطبعة الخامسة- 1418هـ، 553/2.

وهي المذهب، أنه يصح دفع الزكاة إلى بني المطلب؛ لأنهم ليسوا من آل محمد ﷺ"[1]. والخلاف في بني المطلب قوي، وأما القول الثالث فلم أقف له على دليل.

المطلب الثالث: أزواج النبي ﷺ وموالي أهل البيت وأولاد بناتهم

أولًا: أزواج النبي ﷺ: نقل ابن بطال اتفاق الفقهاء على أنهن لا يدخلن في الآل الذين تحرم عليهم الصدقة، قال ابن حجر: "وفيه نظر"، وأورد ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة"، وحسّن إسناده إليها، ثم قال: "وهذا لا يقدح فيما نقله ابن بطال"[2]. وقال ابن قدامة بعد ذكر هذا الأثر: "وهذا يدل على تحريمها على أزواج رسول الله ﷺ"[3]، وجاء في جلاء الأفهام لابن القيم، في سياق الاحتجاج لدخول الأزواج في الآل، أن تحريمها عليهن هو "القول الصحيح، وهو منصوص الإمام أحمد"، وأنه "ليس بطريق الأصالة، وإنما هو تبع لتحريمها عليه ﷺ"[4]. وقال ابن مفلح: "ولا تحرم الزكاة على أزواجه عليه السلام في ظاهر كلام أحمد والأصحاب"[5]. ولا ثمرة عملية لهذه المسألة اليوم.

ثانيًا: موالي بني هاشم، وهم من أعتقهم هاشمي، وفيهم قولان:

القول الأول: أن الزكاة تحرم عليهم. وبه قال أبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية، وهو الصحيح عند الشافعية[6]؛ لحديث أبي رافع رضي الله عنه: أن النبي ﷺ بعث رجلًا من بني مخزوم على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها، فقال: لا، حتى آتي رسول الله ﷺ فأسأله، فسأله فقال: «إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم»[7].

---

(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى- 1422هـ، 256/6.

(2) فتح الباري، ابن حجر، 356/3.

(3) المغني، ابن قدامة، 490/2.

(4) جلاء الأفهام، ابن القيم، ص217-218.

(5) الفروع، محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الأولى- 1424هـ، 369/4.

(6) انظر: فتح الباري، ابن حجر، 356/3.

(7) أخرجه الترمذي، أبواب الزكاة، باب ما جاء في كراهية الصدقة للنبي ﷺ وأهل بيته ومواليه، رقم الحديث (657)، 37/3، وقال: «هذا حديث حسن صحيح»، وأخرجه أبو داود، كتاب الزكاة، باب الصدقة على بني هاشم، رقم الحديث (1650)، 123/2.

القول الثاني: أنها تجوز لهم. وهو قول مالك؛ قال ابن عبد البر: "قال مالك رحمه الله: لا تحل الصدقة لآل محمد، ولا بأس أن تُعطى مواليهم"[1]، ونسبه ابن قدامة إلى أكثر العلماء[2]؛ لأنهم ليسوا من قرابة النبي ﷺ، ولم يُعوَّضوا عنها بخمس الخمس.

والراجح القول الأول؛ لصحة الحديث وصراحته، وقد ورد على سبب الصدقة، فلا يصح إخراجها منه.

ثالثًا: أولاد بنات بني هاشم من غير هاشمي: لا يدخلون في هذا الحكم؛ اعتبارًا بالأب، قال الدردير: "فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته"[3]، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة[4].

(1) الاستذكار، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى- 1421هـ، 613/8.

(2) انظر: المغني، ابن قدامة، 489/2.

(3) الشرح الكبير، أحمد الدردير، مطبوع مع حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، دار الفكر، د.ت، 493/1.

(4) انظر: الإنصاف، المرداوي، 256/3.

المبحث الثاني: حكم إعطاء الزكاة لأهل البيت

المطلب الأول: حكم الزكاة المفروضة

اختلف العلماء في حكم إعطاء آل النبي ﷺ من الزكاة المفروضة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها تحرم عليهم. وهو قول عامة أهل العلم، وعليه المعتمد في المذاهب الأربعة؛ قال ابن قدامة: "لا نعلم خلافًا في أن بني هاشم لا تحل لهم الصدقة المفروضة"[1]، وقال النووي في بيان مذهب الشافعية: "فالزكاة حرام على بني هاشم وبني المطلب بلا خلاف، إلا ما سبق فيما إذا كان أحدهم عاملًا"[2]، ونقل القرافي عن سند من المالكية: "ومالك والأئمة على تحريمها على قرابته"[3]، وقال ابن الهمام عن منع الدفع إلى بني هاشم: "هذا ظاهر الرواية"[4].

واستدلوا بما يأتي:

1. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أخذ الحسن بن علي رضي الله عنهما تمرة من تمر الصدقة، فجعلها في فيه، فقال النبي ﷺ: كخ كخ. ليطرحها، ثم قال: أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة»[5]. ووجه الدلالة: أنه ﷺ أنكر على الحسن رضي الله عنه أكل تمرة واحدة من الصدقة وهو صغير، وعلل ذلك بأنهم لا يأكلون الصدقة، فدل على تحريمها على آله.

2. حديث عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه، وفيه أنه هو والفضل بن العباس أتيا النبي ﷺ وقد بلغا النكاح، فسألاه أن يؤمّرهما على الصدقات ليصيبا منها كما يصيب الناس، فقال ﷺ: «إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»، ثم أمر أن يُصدَق عنهما من الخمس، وفي رواية: «إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس، إنها لا تحل لمحمد ولا لآل

---

(1) المغني، ابن قدامة، 489/2.

(2) المجموع، النووي، 227/6.

(3) الذخيرة، القرافي، 142/3.

(4) شرح فتح القدير على الهداية، محمد بن عبد الواحد بن الهمام، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الطبعة الأولى- 1389هـ، 272/2.

(5) أخرجه البخاري، واللفظ له، كتاب الزكاة، باب ما يذكر في الصدقة للنبي ﷺ وآله، رقم الحديث (1491)، 127/2-128، ومسلم، كتاب الزكاة، باب تحريم الزكاة على رسول الله ﷺ وعلى آله...، رقم الحديث (1069)، 751/2.

محمد»[1]. ووجه الدلالة: أنه ﷺ صرّح بأن الصدقة لا تحل لآل محمد، وعلل ذلك بأنها أوساخ الناس.

3. حديث أبي رافع رضي الله عنه السابق: «إن الصدقة لا تحل لنا»[2]. ووجه الدلالة: أنها إذا حرمت على مواليهم لأجلهم فتحريمها عليهم أولى.

القول الثاني: أنها تحل لهم مطلقًا. رُوي ذلك عن أبي حنيفة، قال الطحاوي: "وقد اختُلف عن أبي حنيفة رحمه الله في ذلك، فروي عنه أنه قال: لا بأس بالصدقات كلها على بني هاشم"[3]، وذكر ابن حجر أن الطبري نقل الجواز عنه أيضًا[4]، وحكى القرافي عن الأبهري من المالكية أنه "يحل لهم فرضها ونفلها"[5]، والمنقول عن الأبهري عند ابن حجر مقيد بما إذا حُرموا سهم ذوي القربى، وسيأتي.

ووجه هذا القول، كما ذكر الطحاوي، أن الصدقات "إنما كانت حرمت عليهم من أجل ما جعل لهم في الخمس من سهم ذوي القربى، فلما انقطع ذلك عنهم ورجع إلى غيرهم بموت رسول الله ﷺ حل لهم بذلك ما قد كان محرمًا عليهم"[6]. وظاهر لفظ هذه الرواية الإطلاق، لكن تعليل الطحاوي لها يردّها إلى القول الثالث؛ ولذا عدّها ابن حجر فيمن أجاز لهم إذا حُرموا سهم ذوي القربى[7].

وتُعقب هذا القول بأنه "مسبوق بالإجماع"[8]، وبأنه لا دليل عليه سوى ما ذُكر، قال ابن حجر: "ولم أرَ لمن أجاز مطلقًا دليلًا إلا ما تقدم عن أبي حنيفة"[9].

---

(1) أخرجه مسلم، كتاب الزكاة، باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، رقم الحديث (1072)، 752/2-754.

(2) سبق تخريجه، ص8.

(3) شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب- بيروت، الطبعة الأولى- 1414هـ، 11/2.

(4) انظر: فتح الباري، ابن حجر، 354/3.

(5) الذخيرة، القرافي، 142/3.

(6) شرح معاني الآثار، الطحاوي، 11/2.

(7) انظر: فتح الباري، ابن حجر، 354/3.

(8) الذخيرة، القرافي، 142/3.

(9) فتح الباري، ابن حجر، 354/3.

القول الثالث: أنها تحل لهم إذا مُنعوا حقهم من الخمس، ولا تحل لهم مع وصوله إليهم. وهذا القول هو موضوع المبحث الثالث.

وذكر ابن حجر أن عند المالكية في أصل المسألة "أربعة أقوال مشهورة: الجواز، المنع، جواز التطوع دون الفرض، عكسه"[1].

الترجيح: الراجح القول الأول؛ لصحة أدلته وصراحتها، ولأن القول بالجواز مطلقًا لا يسنده دليل. وأما حال انقطاع الخمس عنهم فسيأتي الكلام عليها.

الحكمة من تحريم الزكاة عليهم:

ذكر أهل العلم لذلك حِكَمًا، منها:

1. تنزيههم عن أوساخ الناس؛ فإن الزكاة طهرة للمال وصاحبه، كما قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾[2]، قال الكاساني: "فصان الله تعالى بني هاشم عن ذلك تشريفًا لهم وإكرامًا وتعظيمًا لرسول الله ﷺ"[3].

2. دفع التهمة عن النبي ﷺ؛ فإنه لا يسأل على دعوته أجرًا، قال ابن حجر: "ولو أحلها لآله لأوشك أن يطعنوا فيه"[4].

3. أن الله تعالى جعل لهم سهمًا في الخمس، كما قال سبحانه: ﴿وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَىْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ﴾[5]؛ ولهذا أمر النبي ﷺ في حديث عبد المطلب بن ربيعة أن يُصدَق عنهما من الخمس.

المطلب الثاني: حكم صدقة التطوع

اختلف العلماء في حل صدقة التطوع لآل النبي ﷺ على قولين:

---

(1) فتح الباري، ابن حجر، 354/3.

(2) سورة التوبة، آية: 103.

(3) بدائع الصنائع، الكاساني، 49/2.

(4) فتح الباري، ابن حجر، 354/3.

(5) سورة الأنفال، آية: 41.

القول الأول: أنها تحل لهم. وهو قول أكثر الحنفية، والمصحح عند الشافعية والحنابلة[1]، وهو قول مالك؛ ففي الاستذكار عنه: "وإنما تحرم على آل محمد الصدقة المفروضة دون التطوع"[2]، ونص عليه الشافعي فقال: "ولا يحرم على آل محمد صدقة التطوع"[3]، وقال ابن قدامة: "ويجوز لذوي القربى الأخذ من صدقة التطوع"[4].

واستدلوا بأن المراد بالصدقة في الأحاديث الزكاة المفروضة، قال ابن قدامة: "والخبر أريد به صدقة الفرض؛ لأن الطلب كان لها، والألف واللام تعود إلى المعهود"[5]، وبما رواه الشافعي عن جعفر بن محمد، عن أبيه: «أنه كان يشرب من سقايات الناس بمكة والمدينة، فقلت له: أتشرب من الصدقة وهي لا تحل لك؟ فقال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة»[6].

القول الثاني: أنها تحرم عليهم كالفرض. وهو رواية عن أحمد[7]، وقول ابن حزم، قال: "ولا يحل لهذين البطنين صدقة فرض ولا تطوع أصلًا"[8]، وقرره الطحاوي في شرح معاني الآثار ونسبه إلى أبي حنيفة وصاحبيه[9]؛ لعموم الأحاديث السابقة. وقد اختلف النقل عن الحنفية في ذلك؛ فإن ابن عبد البر نقل عن الطحاوي في مختصره في الاختلاف أن مذهبهم: "وإنما تحرم عليهم الصدقة الواجبة، فأما التطوع فلا"[10].

---

(1) انظر: فتح الباري، ابن حجر، 354/3.

(2) الاستذكار، ابن عبد البر، 613/8.

(3) الأم، الشافعي، 88/2.

(4) المغني، ابن قدامة، 491/2.

(5) المغني، ابن قدامة، 491/2.

(6) أخرجه الشافعي في الأم، 88/2، عن إبراهيم بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، ولم أقف على حكم لأهل العلم على إسناده.

(7) انظر: المغني، ابن قدامة، 491/2.

(8) المحلى، ابن حزم، 271/4.

(9) انظر: شرح معاني الآثار، الطحاوي، 11/2.

(10) الاستذكار، ابن عبد البر، 613/8.

والراجح القول الأول، قال الشيخ ابن عثيمين: "وهو قول جمهور أهل العلم، وهو الراجح"[1]؛ لأن العلة المنصوصة كونها أوساخ الناس، وذلك وصف الزكاة التي يُطهَّر بها المال، وأما التطوع فمن جنس المعروف والهدية، ولا خلاف في إباحة المعروف إلى الهاشمي[2].

المطلب الثالث: مسألتان متعلقتان بالحكم

المسألة الأولى: إعطاء الهاشمي من سهم العاملين عليها.

القول الأول: لا يجوز. وهو الصحيح عند الشافعية[3]، واختيار ابن قدامة[4]؛ لأن حديث عبد المطلب بن ربيعة ورد في عين المسألة، وهي طلب العمل على الصدقة، قال ابن الهمام بعد أن ساقه: "وهذا ما وعدناك من النص على عدم حل أخذها للعامل الهاشمي"[5].

القول الثاني: يجوز؛ لأن ما يأخذه أجرة على عمله. وهو قول أكثر الحنابلة[6]، وذهب الطحاوي إلى أنه لا يُكره للهاشمي أن يعمل على الصدقة[7].

والقول الأول أرجح؛ لأن الحديث نص في محل النزاع.

المسألة الثانية: دفع الهاشمي زكاته إلى هاشمي مثله.

ظاهر المذهب عند الحنفية إطلاق المنع، وهو مقتضى عموم الأحاديث، وبه جزم الشوكاني[8]. وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسف الجواز، قال ابن الهمام: "وعنه وعن أبي يوسف أنه يجوز أن يدفع بعض بني هاشم إلى بعض زكاتهم"[9]، وجاء في اختيارات شيخ الإسلام ابن

---

(1) الشرح الممتع، ابن عثيمين، 254/6.

(2) انظر: المغني، ابن قدامة، 491/2.

(3) انظر: المجموع، النووي، 227/6.

(4) انظر: المغني، ابن قدامة، 490/2.

(5) شرح فتح القدير، ابن الهمام، 273/2.

(6) انظر: المغني، ابن قدامة، 490/2.

(7) انظر: شرح معاني الآثار، الطحاوي، 11/2.

(8) انظر: رد المحتار، ابن عابدين، 350/2؛ ونيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث- مصر، الطبعة الأولى- 1413هـ، 205/4.

(9) شرح فتح القدير، ابن الهمام، 272/2.

تيمية: "ويجوز لبني هاشم الأخذ من زكاة الهاشميين، وهو محكي عن طائفة من أهل البيت"[1]. ووجهه أن المنع لئلا تعلو يد غيرهم عليهم، وأما المماثل فلا[2]، واستُدل له بما روي عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: «قلت: يا رسول الله، إنك حرمت علينا صدقات الناس، هل تحل لنا صدقات بعضنا لبعض؟ قال: نعم»[3].

وأجاب الشوكاني بأن هذا الحديث ليس "بصالح لتخصيص تلك العمومات الصحيحة"، وبأن "الأحاديث الدالة على التحريم على العموم ترد على الجميع"[4]. والأحوط المنع؛ قال الشيخ ابن عثيمين: "والهاشميون من الناس، فلا تحل لهم"[5].

(1) الاختيارات العلمية، مطبوعة ضمن الفتاوى الكبرى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى- 1408هـ، 373/5.

(2) انظر: فتح الباري، ابن حجر، 354/3.

(3) ذكره الشوكاني في نيل الأوطار، 205/4، وعزاه إلى الحاكم في علوم الحديث، وقال: «فهذا الحديث قد اتُّهم به بعض رواته».

(4) نيل الأوطار، الشوكاني، 205/4.

(5) الشرح الممتع، ابن عثيمين، 253/6.

المبحث الثالث: حكم الفقراء من أهل البيت إذا مُنعوا الخمس

المطلب الأول: صورة المسألة وسبب الخلاف

كان لآل النبي ﷺ سهم ذوي القربى من الخمس، يستغني به فقيرهم عن الصدقة. فإذا انقطع ذلك عنهم، وكان فيهم فقراء محتاجون، فهل يحل لهم الأخذ من الزكاة؟ هذه صورة المسألة، وقد صورها النووي بقوله: "ولو انقطع خمس الخمس عن بني هاشم وبني المطلب لخلو بيت المال عن الفيء والغنيمة، أو لاستيلاء الظلمة عليهما"[1].

وسبب الخلاف فيها: الاختلاف في علة تحريم الصدقة عليهم؛ فمن رأى أن العلة شرفهم بقرابة النبي ﷺ وكون الصدقة أوساخ الناس قال ببقاء التحريم؛ لبقاء الشرف، ومن رأى أن العلة استغناؤهم بالخمس الذي جُعل لهم قال بزوال التحريم إذا زال ذلك.

المطلب الثاني: أقوال العلماء وأدلتهم

القول الأول: أنهم لا يُعطَون من الزكاة وإن مُنعوا الخمس. وهو ظاهر الرواية عند الحنفية، والمشهور عند المالكية، والأصح عند الشافعية، والمذهب عند الحنابلة.

قال الإمام الشافعي في آل محمد ﷺ: "فلا يُعطَون من الصدقات المفروضات شيئًا، قل أو كثر، لا يحل لهم أن يأخذوها"، إلى أن قال: "وإن كانوا محتاجين وغارمين ومن أهل السهمان، وإن حُبس عنهم الخمس، وليس منعهم حقهم في الخمس يُحل لهم ما حرم عليهم من الصدقة"[2]، وقال النووي: "لم يُعطَوا الزكاة على الأصح الذي عليه الأكثرون"[3]. وجاء في الدر المختار وحاشيته: "ثم ظاهر المذهب إطلاق المنع"، أي "سواء في ذلك كل الأزمان"[4]. ونقل الحطاب عن المعيار للونشريسي أن سائلًا ذكر لابن مرزوق أنه وقف على جواب لابن عرفة قيل فيه:

---

(1) روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثالثة- 1412هـ، 322/2.

(2) الأم، الشافعي، 88/2.

(3) روضة الطالبين، النووي، 322/2.

(4) رد المحتار، ابن عابدين، 350/2.

"المشهور من المذهب أنهم لا يُعطَون من الزكاة"[1]. وذكر المرداوي أن منع بني هاشم هو المذهب مطلقًا، وقال: "نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب"[2].

واستدلوا بما يأتي:

1. عموم الأحاديث السابقة؛ فإنها لم تفرق بين حال وحال.

2. أن علة التحريم شرفهم بالنبي ﷺ، وهي باقية، قال الشيرازي: "لأن الزكاة حرمت عليهم لشرفهم برسول الله ﷺ، وهذا المعنى لا يزول بمنع الخمس"[3].

3. أن منعهم حقهم لا يبيح لهم ما حُرم عليهم، قال الصنعاني: "ولا يلزم من منعهم عن الخمس أن تحل لهم؛ فإن من منع الإنسان عن ماله وحقه لا يكون منعه له محللًا ما حرم عليه"[4].

القول الثاني: أنهم يُعطَون من الزكاة إذا مُنعوا الخمس. وقد أشار إليه ابن حجر بقوله بعد ذكر أبي حنيفة: "وقيل عنه: يجوز لهم إذا حُرموا سهم ذوي القربى، حكاه الطحاوي، ونقله بعض المالكية عن الأبهري منهم، وهو وجه لبعض الشافعية"[5]. وتفصيله في المذاهب كما يأتي:

1. عند الحنفية: قال ابن الهمام: "وروى أبو عصمة عن أبي حنيفة أنه يجوز في هذا الزمان، وإن كان ممتنعًا في ذلك الزمان"[6]، ووجهها كما في حاشية ابن عابدين نقلًا عن البحر الرائق: "لأن عوضها وهو خمس الخمس لم يصل إليهم؛ لإهمال الناس أمر الغنائم وإيصالها إلى مستحقيها، وإذا لم يصل إليهم العوض عادوا إلى المعوض"[7]. وقريب منها الرواية التي ذكرها الطحاوي، وقد سبقت في المبحث الثاني.

2. عند المالكية: نقل الحطاب عن الونشريسي في المعيار أن ابن مرزوق سئل عن إعطاء الشريف المحتاج من الزكاة، فأجاب: "والراجح عندي في هذا الزمان أن يُعطى، وربما كان إعطاؤه أفضل من إعطاء غيره"[8]. ونقل الدسوقي عن شيخه العدوي: "واعلم أن محل عدم إعطاء بني

---

(1) مواهب الجليل، الحطاب، 345/2.

(2) الإنصاف، المرداوي، 254/3.

(3) المهذب، إبراهيم بن علي الشيرازي، مطبوع مع المجموع، النووي، 227/6.

(4) سبل السلام، الصنعاني، 553/2.

(5) فتح الباري، ابن حجر، 354/3.

(6) شرح فتح القدير، ابن الهمام، 272/2.

(7) رد المحتار، ابن عابدين، 350/2.

(8) مواهب الجليل، الحطاب، 345/2.

هاشم منها إذا أُعطوا ما يستحقونه من بيت المال، فإن لم يُعطَوا وأضرّ بهم الفقر أُعطوا منها"[1]، وذكر أن الباجي قيّده "بما إذا وصلوا لحالة يباح لهم فيها أكل الميتة"، ثم قال: "والظاهر خلافه، وأنهم يُعطَون عند الاحتياج"[2].

3. عند الشافعية: قال الشيرازي: "وقال أبو سعيد الإصطخري: إن مُنعوا حقهم من الخمس جاز الدفع إليهم؛ لأنهم إنما حُرموا الزكاة لحقهم في خمس الخمس، فإذا مُنعوا الخمس وجب أن يُدفع إليهم"[3]، وقال النووي: "وجوّزه الإصطخري، واختاره القاضي أبو سعد الهروي، ومحمد بن يحيى"[4].

4. عند الحنابلة: قال المرداوي: "وقيل: يجوز إن مُنعوا الخمس؛ لأنه محل حاجة وضرورة، اختاره الآجري"، وعدّ ممن قال به: القاضي يعقوب، وأبا البقاء، وأبا صالح، ونصر بن عبد الرزاق، وأبا طالب البصري، والشيخ تقي الدين ابن تيمية[5].

واستدلوا بما يأتي:

1. ما يُروى أن النبي ﷺ قال: «يا بني هاشم، إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم، وعوضكم منها بخمس الخمس»[6]، وما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا: «لا يحل لكما أهل البيت من الصدقات شيء، ولا غسالة أيدي الناس، إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم»[7]. ووجه الدلالة: أنه علل منعهم الصدقة باستغنائهم بالخمس، فإذا فات العوض رجعوا إلى المعوض.

---

(1) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 493/1.

(2) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 493/1.

(3) المهذب، الشيرازي، مع المجموع، النووي، 227/6.

(4) روضة الطالبين، النووي، 322/2.

(5) الإنصاف، المرداوي، 255/3.

(6) ذكره صاحب الهداية، انظر: شرح فتح القدير، ابن الهمام، 272/2، وقال الزيلعي: «غريب بهذا اللفظ»، نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد الله بن يوسف الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان- بيروت، الطبعة الأولى- 1418هـ، 403/2، وقال ابن حجر: «لم أجده هكذا»، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني، دار المعرفة- بيروت، د.ت، 126/2.

(7) ذكره الهيثمي، وقال: «رواه الطبراني في الكبير، وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وفيه كلام كثير، وقد وثقه أبو محصن»، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي- القاهرة، 1414هـ، 91/3.

2. أن النبي ﷺ لما منع الفضل وعبد المطلب بن ربيعة من العمل على الصدقة في الحديث الصحيح أمر أن يُصدَق عنهما من الخمس، وقد وصف الشافعي نفسه آل محمد بأنهم "الذين جُعل لهم الخمس عوضًا من الصدقة"[1].

3. أن حالهم عند انقطاع الخمس مع الفقر "محل حاجة وضرورة"[2]، والشريعة جاءت بدفع الحاجات والضرورات.

4. أن إعطاءهم من الزكاة عند الحاجة أحفظ لكرامتهم من تركهم لذل الحاجة، قال العدوي فيما نقله عنه الدسوقي: "إذ عطاؤهم أفضل من خدمتهم لذمي أو ظالم"[3].

المطلب الثالث: المناقشة واختيارات أهل العلم والترجيح

أولًا: المناقشة:

يناقش الدليل الأول للقول الثاني بأن التعليل بالتعويض لم يثبت بلفظ صريح؛ فاللفظ الأول غريب كما سبق عن الزيلعي، وقال ابن الهمام: "لكن هذا اللفظ غريب، والمعروف ما في مسلم"[4]، واللفظ الثاني في إسناده من فيه كلام كثير كما سبق عن الهيثمي. والعلة المنصوصة في الصحيح كونها أوساخ الناس، وهي وصف لا يزول بمنع الخمس. وأنكر الشوكاني التوسع في هذا الباب فقال: "فلا يتفق من المعاذير عن هذا المحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع"[5].

ويمكن أن يجاب عن ذلك بأن من القائلين بالجواز من لم يبنِ قوله على زوال علة التحريم، بل على الحاجة والضرورة، كما في الاختيارات، وحكاه المرداوي في الإنصاف، والحاجة الشديدة تبيح المحرم مع بقاء علته، وبأن المنع في حديث عبد المطلب بن ربيعة الصحيح اقترن بسد حاجتهما من الخمس.

ويمكن أن يناقش دليل القول الأول بأن بقاء الشرف لا ينافي الأخذ عند الحاجة، كما لم ينافِ أخذ صدقة التطوع عند الجمهور.

---

(1) الأم، الشافعي، 88/2.

(2) الاختيارات العلمية، ضمن الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 373/5.

(3) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، الدسوقي، 493/1.

(4) شرح فتح القدير، ابن الهمام، 273/2.

(5) نيل الأوطار، الشوكاني، 206/4.

ثانيًا: اختيارات أهل العلم:

1. اختار القول الأول، وهو المنع مطلقًا: الإمام الشافعي نصًّا، وصححه النووي، وهو المعتمد في المذاهب كما سبق، وانتصر له الصنعاني والشوكاني.

2. واختار القول الثاني، وهو الجواز عند منع الخمس، جماعة من أهل العلم، منهم: أبو سعيد الإصطخري ومحمد بن يحيى من الشافعية، قال النووي: "قال الرافعي: وكان محمد بن يحيى صاحب الغزالي يفتي بهذا"[1]، وابن مرزوق والعدوي من المالكية، والآجري والقاضي يعقوب من الحنابلة، كما سبق.

3. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، قال تلميذه ابن مفلح: "ومال شيخنا إلى أنهم إن مُنعوا الخمس أخذوا الزكاة"[2]، وفي اختياراته: "وبنو هاشم إذا مُنعوا من خمس الخمس جاز لهم الأخذ من الزكاة، وهو قول القاضي يعقوب وغيره من أصحابنا، وقاله أبو يوسف والإصطخري من الشافعية؛ لأنه محل حاجة وضرورة"[3].

4. واختاره من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين، فقال: "فإذا مُنعوا أو لم يوجد خمس، كما هو الشأن في وقتنا هذا، فإنهم يُعطَون من الزكاة دفعًا لضرورتهم إذا كانوا فقراء، وليس عندهم عمل، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو الصحيح"[4].

ثالثًا: الترجيح:

الذي يظهر، والله أعلم، أن الأصل تحريم الزكاة على أهل البيت؛ لصحة الأحاديث وعمومها، وأنه لا يُخرج عن هذا الأصل إلا عند تحقق الحاجة؛ فإذا مُنعوا حقهم من الخمس، وكان فيهم فقير لا يجد ما يكفيه من كسب أو صدقة تطوع أو هدية، جاز أن يُعطى من الزكاة، كما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه؛ وذلك لما يأتي:

1. أن فيه جمعًا بين نصوص التحريم وقواعد الشريعة في دفع الضرورة ورفع الحرج؛ فيبقى التحريم على أصله، ويُستثنى منه موضع الحاجة والضرورة.

---

(1) المجموع، النووي، 227/6.

(2) الفروع، ابن مفلح، 367/4.

(3) الاختيارات العلمية، ضمن الفتاوى الكبرى، ابن تيمية، 373/5.

(4) الشرح الممتع، ابن عثيمين، 254/6.

2. أن النبي ﷺ لما منع قرابته من الصدقة لم يتركهم لحاجتهم، بل سدّها من الخمس، فإذا تعذر الخمس لم يكن من مقصود الشرع أن يبقوا بلا كفاية.

3. أن صيانة أهل البيت مقصودة شرعًا، وتركهم يتكففون الناس أشد عليهم من أخذ الزكاة.

ويتقيد هذا الجواز، بمقتضى تعليلهم بالحاجة والضرورة، بتحقق الفقر، وانقطاع حقهم من الخمس وبيت المال، وأن يكون الأخذ بقدر الحاجة. والأولى بالمسلمين أن يكفوا فقراء أهل البيت بالهدايا وصدقات التطوع؛ إكرامًا لهم، وخروجًا من الخلاف.

الخاتمة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها في هذا البحث:

1. أن لفظ أهل البيت يطلق في النصوص على أزواج النبي ﷺ وعلى قرابته، وأن المراد به في باب الزكاة: آله الذين حرمت عليهم الصدقة.

2. أن بني هاشم داخلون في ذلك عند القائلين بالتحريم، وهم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل العباس وآل الحارث بن عبد المطلب، على خلاف في آل أبي لهب، وأن في بني المطلب خلافًا قويًّا، والأقرب أن التحريم خاص ببني هاشم.

3. أن موالي بني هاشم يلحقون بهم في التحريم على الراجح؛ لحديث أبي رافع رضي الله عنه، وأن أولاد بناتهم من غير هاشمي لا يدخلون في الحكم.

4. أن الزكاة المفروضة محرمة على أهل البيت بالسنة الصحيحة، وعلى ذلك عامة أهل العلم، ومن حِكَم ذلك: تنزيههم عن أوساخ الناس، ودفع التهمة عن النبي ﷺ، وما جعل الله لهم من السهم في الخمس.

5. أن صدقة التطوع تحل لهم على قول الجمهور، وهو الراجح.

6. أن الأرجح منع الهاشمي من الأخذ من الزكاة بوصفه عاملًا عليها، وأن الأحوط ألا يدفع الهاشمي زكاته إلى هاشمي مثله.

7. أن العلماء اختلفوا في الفقراء من أهل البيت إذا مُنعوا الخمس على قولين: المنع، وهو المعتمد في المذاهب الأربعة ونص الشافعي، والجواز، وهو رواية عن أبي حنيفة، ووجه عند الشافعية، وقول عند المالكية والحنابلة، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.

8. أن الأقرب جواز إعطائهم من الزكاة عند تحقق الحاجة وانقطاع الخمس، بقدر الحاجة، مع أن الأولى كفايتهم من غير الزكاة.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

المصادر والمراجع

- القرآن الكريم.

1. الاستذكار، يوسف بن عبد الله بن عبد البر، تحقيق: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض، دار الكتب العلمية- بيروت، الطبعة الأولى- 1421هـ.
2. الأم، محمد بن إدريس الشافعي، دار الفكر- بيروت، الطبعة الثانية- 1403هـ.
3. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: محمد حامد الفقي، مطبعة السنة المحمدية، الطبعة الأولى- 1374هـ.
4. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر بن مسعود الكاساني، مطبعة شركة المطبوعات العلمية- مصر، الطبعة الأولى- 1327هـ.
5. تفسير القرآن العظيم، إسماعيل بن عمر بن كثير، تحقيق: سامي بن محمد السلامة، دار طيبة- الرياض، الطبعة الثانية- 1420هـ.
6. جلاء الأفهام في فضل الصلاة على محمد خير الأنام، محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، تحقيق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوط، دار العروبة- الكويت، الطبعة الثانية- 1407هـ.
7. حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، وبأعلاه الشرح الكبير لأحمد الدردير، دار الفكر، د.ت.
8. الدراية في تخريج أحاديث الهداية، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، تحقيق: عبد الله هاشم اليماني، دار المعرفة- بيروت، د.ت.
9. الذخيرة، أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي وآخرين، دار الغرب الإسلامي- بيروت، الطبعة الأولى- 1994م.
10. رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين بن عابدين، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الطبعة الثانية- 1386هـ.
11. روضة الطالبين وعمدة المفتين، يحيى بن شرف النووي، تحقيق: زهير الشاويش، المكتب الإسلامي- بيروت، الطبعة الثالثة- 1412هـ.

12. سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني، تحقيق: عصام الصبابطي وعماد السيد، دار الحديث- القاهرة، الطبعة الخامسة- 1418هـ.
13. سنن أبي داود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية- صيدا، د.ت.
14. سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي، تحقيق: أحمد محمد شاكر وآخرين، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الطبعة الثانية- 1395هـ.
15. الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى- 1422هـ.
16. شرح فتح القدير على الهداية، محمد بن عبد الواحد بن الهمام، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي- مصر، الطبعة الأولى- 1389هـ.
17. شرح معاني الآثار، أحمد بن محمد الطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، عالم الكتب- بيروت، الطبعة الأولى- 1414هـ.
18. صحيح البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة- بيروت، الطبعة الأولى- 1422هـ.
19. صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، د.ت.
20. الفتاوى الكبرى، وفي آخرها الاختيارات العلمية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى- 1408هـ.
21. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، دار المعرفة- بيروت، 1379هـ.
22. الفروع، محمد بن مفلح المقدسي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة- بيروت، الطبعة الأولى- 1424هـ.
23. لسان العرب، محمد بن مكرم بن منظور، دار صادر- بيروت، الطبعة الثالثة- 1414هـ.
24. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، علي بن أبي بكر الهيثمي، تحقيق: حسام الدين القدسي، مكتبة القدسي- القاهرة، 1414هـ.

25. مجموع الفتاوى، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف- المدينة المنورة، 1425هـ.
26. المجموع شرح المهذب، يحيى بن شرف النووي، ومعه المهذب لإبراهيم بن علي الشيرازي، إدارة الطباعة المنيرية- القاهرة، 1344هـ.
27. المحلى بالآثار، علي بن أحمد بن حزم، تحقيق: عبد الغفار سليمان البنداري، دار الفكر- بيروت، د.ت.
28. المغني، عبد الله بن أحمد بن قدامة، تحقيق: طه الزيني وآخرين، مكتبة القاهرة، الطبعة الأولى- 1388هـ.
29. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي- بيروت، الطبعة الثانية- 1392هـ.
30. مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد الحطاب، دار الفكر، الطبعة الثالثة- 1412هـ.
31. نصب الراية لأحاديث الهداية، عبد الله بن يوسف الزيلعي، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان- بيروت، الطبعة الأولى- 1418هـ.
32. نيل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني، تحقيق: عصام الدين الصبابطي، دار الحديث- مصر، الطبعة الأولى- 1413هـ.

فهرس الآيات القرآنية

الآية	السورة	رقمها	الصفحة
﴿وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن ...﴾	الأنفال	41	12
﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلۡفُقَرَآءِ وَٱلۡمَسَٰكِينِ﴾	التوبة	60	6
﴿خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ ...﴾	التوبة	103	12
﴿رَحۡمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَٰتُهُۥ عَلَيۡكُمۡ ...﴾	هود	73	4
﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُذۡهِبَ ...﴾	الأحزاب	33	4

فهرس الأحاديث والآثار

طرف الحديث أو الأثر	الراوي	الصفحة
«أذكركم الله في أهل بيتي»	زيد بن أرقم	2، 4
«إن الصدقة لا تحل لنا، وإن موالي القوم من أنفسهم»	أبو رافع	8، 11
«إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس»	عبد المطلب بن ربيعة	10
«إن الله كره لكم غسالة أيدي الناس وأوساخهم»	—	18
«إن لكم في خمس الخمس لما يغنيكم»	عبد الله بن عباس	18
«إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة»	عائشة	8
«إنك حرمت علينا صدقات الناس»	العباس بن عبد المطلب	15
«إنما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد»	جبير بن مطعم	7
«إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة»	محمد بن علي الباقر	13
«خرج النبي ﷺ غداة وعليه مرط مرحل»	عائشة	4
«كخ كخ، أما شعرت أنا لا نأكل الصدقة»	أبو هريرة	10

فهرس الموضوعات

الموضوع	الصفحة
المقدمة	2
المبحث الأول: المراد بأهل البيت	4
المطلب الأول: معنى أهل البيت في اللغة وإطلاقه في النصوص	4
المطلب الثاني: أهل البيت الذين تحرم عليهم الصدقة	5
المطلب الثالث: أزواج النبي ﷺ وموالي أهل البيت وأولاد بناتهم	8
المبحث الثاني: حكم إعطاء الزكاة لأهل البيت	10
المطلب الأول: حكم الزكاة المفروضة	10
المطلب الثاني: حكم صدقة التطوع	12
المطلب الثالث: مسألتان متعلقتان بالحكم	14
المبحث الثالث: حكم الفقراء من أهل البيت إذا مُنعوا الخمس	16
المطلب الأول: صورة المسألة وسبب الخلاف	16
المطلب الثاني: أقوال العلماء وأدلتهم	16
المطلب الثالث: المناقشة واختيارات أهل العلم والترجيح	19
الخاتمة	22
المصادر والمراجع	23
فهرس الآيات القرآنية	26
فهرس الأحاديث والآثار	27
فهرس الموضوعات	28